

2

Santiago,

30 diciembre 2024

Resolución Exenta N°: 12020/24

Vistos:

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 194, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento, LA RECLAMANTE, individualizada en nómina adjunta, en adelante, dedujo insistencia en contra de HUGHES DE CHILE SPA, domiciliada en Apoquindo N°5950, Piso 12, Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, en adelante la reclamada, por no ser acogido su requerimiento acerca de la falta de continuidad y/o suspensión injustificada del servicio internet.
2. Que, mediante Ord. N° 822005, la Subsecretaría notificó, al Coordinador de Reclamos de la reclamada la circunstancia de la interposición de la insistencia, mediante transferencia electrónica de 17 de diciembre de 2024, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.
3. Que, habiéndose realizado correctamente la notificación precedentemente señalada, no consta en el proceso respuesta por parte de la reclamada, dentro del plazo reglamentario, a saber el 24 Diciembre de 2024.
4. Que, la facultad para suscribir bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones" respecto de las resoluciones que resuelven en definitiva las insistencias de los reclamos que deduzcan los usuarios en virtud de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, está delegada en el Jefe del Departamento Gestión de Reclamos, mediante la Resolución Exenta N° 470, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando,

Que, del mérito de los antecedentes se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Que, la materia reclamada dice relación con la falta de continuidad y/o suspensión injustificada del servicio internet. Reclamante señala, desde que contrató el servicio, en el mes de junio de 2024, no le entregan el servicio de acuerdo a las condiciones contratadas, muy baja velocidad, intermitencia, cortes, etc., cuando se instaló la antena, el servicio funcionó por 2 días, luego se cortó, el servicio técnico demoró 21 días en dejarlo operativo por 2 semanas y nuevamente se cortó. Solicita término de contrato de servicio, se aplique descuento e indemnización correspondiente por los días sin servicio. Agrega, última visita del técnico fue en el mes de octubre de 2024.
2. Que, corresponde a la empresa reclamada presentar el informe probatorio con los antecedentes necesarios para desvirtuar lo expuesto por la parte reclamante, en relación a la alteración o suspensión injustificada del servicio internet hogar suscrito.
3. Que, la reclamada no justifica ni informa la razón atribuible a la interrupción del servicio, sin ser acompañados los respectivos registros de conexiones ni reporte técnico, en atención a establecer que el Plan contratado es provisto de manera continua y estable.

4. Que, por lo expuesto anteriormente, se constituye como una suspensión injustificada del servicio internet reclamado en el proceso administrativo.

5. Que, en concordancia con lo anterior y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, en relación con el artículo 40° y 54° del Decreto Supremo N°18, de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, la reclamada deberá descontar del cargo fijo mensual, a razón de un día por cada 24 horas o fracción superior a 6 horas, toda suspensión, interrupción o alteración del servicio telefónico y/o de acceso a internet que exceda de seis horas en un día o de 12 horas continuas o discontinuas mensuales y además proceder a indemnizar a la usuaria con el equivalente al triple del valor de la tarifa diaria por cada día de suspensión, interrupción o alteración del servicio.

6. Que, a fin de determinar el período sobre el cual se aplicarán los descuentos e indemnizaciones, se estará a la fecha de suscripción del Plan reclamado, a saber 30 junio 2024, la que se considerará para todos los efectos como fecha de inicio de la intermitencia y/o suspensión del servicio internet. Se entiende reglamentariamente que mientras los usuarios pagan por un servicio no provisto, procede la indemnización, caso contrario se debe aplicar descuento por todo el periodo en que servicio no fue prestado, conforme al Art.21 del Reglamento.

7. Que, respecto de la obligación de la reclamada de indemnizar a la reclamante con el triple del cargo fijo diario por cada día en que existió alteración o interrupción de servicio, este cálculo debe considerarse en su valor neto, en concordancia con la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, que ha sostenido que las indemnizaciones no constituyen un hecho gravado o afecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

8. Que, se hace presente a la reclamada, deberá accionar los medios técnicos necesarios para que la suscriptora pueda hacer uso del servicio internet que se le ofrece, de una manera óptima y satisfactoria.

9. Que, a mayor abundamiento, se informa a la reclamante que esta Subsecretaría en base a sus facultades de fiscalización se encuentra constantemente revisando las condiciones técnicas en que los proveedores de Internet ofrecen sus servicios, analizando su ejecución. Sin embargo, son los propios usuarios los que través de sus reclamos y test de velocidad periódicos, pueden verificar si la compañía se encuentra en forma efectiva entregando los servicios contratados.

Y considerando, además, lo establecido en el Artículo 19° del Reglamento, SE RESUELVE:

ACOGER la insistencia presentada por LA RECLAMANTE, ya individualizada, en contra de HUGHES DE CHILE SPA, quien deberá, realizar todas las gestiones técnicas a fin de entregar un óptimo servicio en lo sucesivo, dentro de los parámetros establecidos. Asimismo, restituir el servicio y, realizar descuentos e indemnizaciones establecidos en el artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones, por todo el período en que la usuaria se encontró con el suministro suspendido, desde el 30.06.2024 fecha de suscripción del Plan, hasta la fecha de su continua prestación. Acompañando registro de conexiones conjuntamente con el informe de cumplimiento detallando el descuento e indemnización resultante.

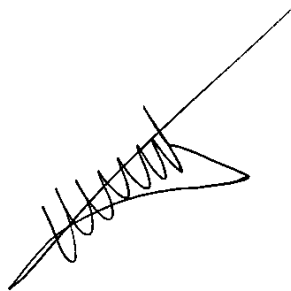
El plazo para cumplir lo anteriormente señalado, será de *15 días hábiles*, contados desde la notificación legal de la presente resolución. Sin perjuicio de ello, la reclamada deberá informar a esta Subsecretaría, en el transcurso de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución, la forma en que dará cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutive de este acto, citando o acompañando los documentos que le permitan regularizar la situación reclamada.

Dando cumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo 41° de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, este Organismo Público hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del mismo cuerpo legal, asiste a la parte que se considere agraviada en todo o parte por la presente resolución, el derecho de presentar recurso de reposición ante este Organismo, dentro del plazo de *5 días hábiles* contados desde su notificación. Lo anterior es sin perjuicio de los otros recursos de impugnación que la ley señalada le franquea, en los términos y plazos allí señalados.

Anótese y notifíquese a la reclamada y a la reclamante en forma legal.

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, resolvió don Danny Saavedra Silva, jefe del Departamento de Gestión de Reclamos.

ROL N°:1091086/24
RYC

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.